

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Petrechos de Falsificação (arts. 294 a 295 do CP)

Veja como o crime de “PETRECHOS DE FALSIFICAÇÃO” está tipificado no Código Penal:

Petrechos de falsificação Art. 294 - *Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior: Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.* Art. 295 - *Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.*

Vamos lá.

O tipo penal é didático. Ocorre o crime quando a pessoa FABRICA, ADQUIRE, FORNECE, POSSUI ou GUARDA **OBJETO especialmente destinado à falsificação de papéis públicos** (carimbos, máquinas, etc).

Ressalta-se que só haverá crime se for **COMPROVADO por perícia** que o objeto é IDÔNEO para falsificação, ainda que uma falsificação parcial.

Se quem comete o crime prevalece do cargo (**FUNCIONÁRIO PÚBLICO**), ele terá uma **AUMENTO DE PENA DE SEXTA PARTE**. Referido aumento ocorrerá apenas se o funcionário público prevalecer do cargo para tal conduta. Por outro lado, haverá aumento de pena ainda que o funcionário público não exerça funções de fabricação de papéis públicos.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO.

Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8

Resumo

PETRECHOS DE FALSIFICAÇÃO

Art. 294 - Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior:

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Art. 295 - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

Ocorre o crime quando a pessoa FABRICA, ADQUIRE, FORNECE, POSSUI ou GUARDA **OBJETO especialmente destinado à falsificação de papéis públicos** (carimbos, máquinas, etc).

Só haverá crime se for **COMPROVADO por perícia** que o objeto é IDÔNEO para falsificação, ainda que uma falsificação parcial.

FUNCIONÁRIO PÚBLICO: prevalece do cargo - terá uma **AUMENTO DE PENA DE SEXTA PARTE**.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
